

“Ada seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo’a,

“Wahai Rabbku, wahai Rabbku.” Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, **maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do’anya?**” (H.R. Muslim, no. 1014).

Memakan riba membuat hati keras

Allah Ta’ala berfirman (yang artinya),

“Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka.” (**Q.S. Al-Muthoffin: 14**).

Makna ayat di atas diterangkan dalam hadits berikut.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, dari Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda, “Seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali (berbuat maksiat), maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan “**ar-raan**” yang Allah sebutkan dalam firman-Nya (yang artinya), “**Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka.**” (H.R. Tirmidzi, no. 3334; Ibnu Majah, no. 4244. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini hasan).

Mujahid *rahimahullah* mengatakan, “Hati itu seperti telapak tangan. Awalnya ia dalam keadaan terbuka dan jika berbuat dosa, maka telapak tangan tersebut akan tergenggam. Jika berbuat dosa, maka jari-jemari perlahan-lahan akan menutup telapak tangan tersebut. Jika ia berbuat dosa lagi, maka jari lainnya akan menutup telapak tangan tadi. Akhirnya seluruh telapak tangan tadi tertutupi oleh jari-jemari.” (Fath Al-Qodir, Asy Syaikhani, Mawqi’ At Tafasir, 7/442).

Badan yang tumbuh dari harta yang haram akan menjadikan seorang disentuh api neraka

Salah satu nasihat Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* kepada Ka’ab,

“Wahai Ka’ab bin ‘Ujroh, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka.” (H.R. Tirmidzi, no. 614. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah.

Sumber:

Tulisan Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal, ST., M.Sc berjudul 13 hal yang menunjukkan riba itu ngeRIBAnget di website beliau: **www.rumaysho.com**

at-tauhid

memurnikan aqidah menebarkan sunnah Edisi 24 Tahun 16



"Bukti-Bukti Kalau Riba Itu NgeRIBAnget"

Bahaya memakan riba bagi seseorang :

- Diazab dengan azab yang pedih dan terus menerus pada hari kiamat.
- Dosa memakan riba amatlah besar. Yang paling ringan lebih besar daripada dosa zina.
- Terancam diazab oleh Allah Ta’ala.
- Hilangnya keberkahan rezeki yang diperoleh
- Tidak diterimanya amal ibadah maaliyah yang berasal dari harta riba.
- Menjadikan doa sulit terkabul.
- Riba akan mengeraskan hati seseorang.

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah...”
(**Q.S. Ar-Ruum : 39**)

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung jawab Nidaru Tri Utomo, S.Si | Penasihat: Ustadz Alfi Abdul Wadud, B.A | Editor Ahli: Ustadz Ammi Nur Baits, ST, B.A., Ustadz Abu Salman, B.I.S., Ustadz Alfi Abdul Wadud, B.A | Dewan Redaksi: Ari Wahyudi, S.Si, dr: Raehanul B, Sp.PK, Ginjaran Indrajati B, Zulfahmi Djajaluddin, S.Si | Pemimpin redaksi: Wildan S, S Farm, Apt | Redaktur pelaksana: Giffari YK | Sekretaris: Feika A, ST | Bendahara: Bima KA | Sirkulasi dalam kota: David E | Editor: Faqih Abdussalam, S.Si | Layouter: Ramane musi | Publikasi: Hamamul F, ST | CP: Dzakri P.R.

ALAMAT REDAKSI

Kantor Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari, Jalan Selokan Mataram No. 412 Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I Yogyakarta, Indonesia

WEBSITE | buletin.muslim.or.id | [facebook](https://www.facebook.com/buletintauhid) | [instagram](https://www.instagram.com/buletintauhid) | INFORMASI | 0852 9080 8972

DITERBITKAN OLEH



////////// Jangan dibaca saat Khutbah Jum'at //////////

Pengantar Redaksi Buletin

Di sekitar kita ternyata riba masih merajalela dengan segala modus dan bentuknya. Ada yang berupa bunga pinjaman, koperasi simpan pinjam, kartu kredit, dan sebagainya. Yang jelas, Allah laknat para pemakan riba, yang meminjam maupun yang dipinjam, bahkan termasuk yang mencatat. Mari kita baca tulisan Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal berikut, tentang riba.

Keadaan pemakan riba di neraka

Dari Samurah bin Jundub *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menuturkan ‘kunjungan’ beliau ke neraka,

“Kami mendatangi sungai yang airnya merah seperti darah. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang berenang di dalamnya, dan di tepi sungai ada orang yang mengumpulkan batu banyak sekali. Lalu orang yang berenang itu mendatangi orang yang telah mengumpulkan batu, sembari membuka mulutnya dan orang yang mengumpulkan batu tadi akhirnya menyuapi batu ke dalam mulutnya. Orang yang berenang tersebut akhirnya pergi menjauh sambil berenang. Kemudian ia kembali lagi pada orang yang mengumpulkan batu. Setiap ia kembali, ia membuka mulutnya lantas disuapi batu ke dalam mulutnya. Aku berkata kepada keduanya, “Apa yang sedang mereka lakukan berdua?” Mereka berdua berkata kepadaku, “Berangkatlah, berangkatlah.” Maka kami pun berangkat.”

Dalam lanjutan hadits disebutkan, “Adapun orang yang datang dan berenang di sungai lalu disuapi batu, **itulah pemakan riba.**” (H.R. Bukhari, no. 7047).

Di hari kiamat diancam dengan perut yang besar seperti rumah dan

dipenuhi dengan ular-ular

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

“Pada malam *Isra’*, aku mendatangi suatu kaum yang perutnya sebesar rumah dan dipenuhi dengan ular-ular. Ular tersebut terlihat dari luar. Akupun bertanya, “Siapaakah mereka wahai Jibril?” “**Mereka adalah para pemakan riba,**” jawab beliau.” (H.R. Ibnu Majah, no. 2273; Ahmad, 2: 353, 363. Sanad hadits ini dha’if sebagaimana kata Al-Hafizh Abu Thahir. Dalam sanadnya terdapat Abu Ash-Shalet yang *majhul*).

Dosa riba yang paling ringan seperti menzinai ibu kandung sendiri

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

“*Riba itu ada tujuh puluh dosa. Yang paling ringan adalah seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri.*” (H.R. Ibnu Majah, no. 2274. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini hasan).

Makan riba lebih parah dari 33 kali zina

nya riba disebutkan oleh seorang tabi’in yang bernama Ka’ab Al-Ahbar, seorang mantan pendeta Yahudi yang paham akan kitab-kitab Yahudi, bahkan bisa mengetahui secara umum manakah yang sahih dan batil dari kitab tersebut (Lihat Siyar A’lam An-Nubala’, 3: 489-894).

DONASI BULETIN AT-TAUHID

BNI Syariah 024 1913 801

Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari.

Wajib Konfirmasi

Nama#Alamat#email#BesarDonasi#

TanggalTransfer#Buletin

(SMS/WA) ke: 0822-2597-9555

* simpan buletin ini dengan hati-hati

Ka’ab *rahimahullah* menyatakan, “*Aku berzina sebanyak 33 kali lebih aku suka daripada memakan satu dirham riba yang Allah tahu aku memakannya ketika aku memakan riba.*” (H.R. Ahmad, 5: 225. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini sahih).

Jika riba sudah merajalela, layak dapat azab

Tersebarnya riba merupakan “pernyataan tidak langsung” dari suatu kaum bahwa mereka berhak dan layak untuk mendapatkan azab dari Allah Ta’ala. Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

“*Apabila telah marak perzinaan dan praktik ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diadzab oleh Allah.*” (H.R. Al-Hakim. Beliau mengatakan bah-wa sanad hadits ini sahih. Imam Adz-Dzahabi mengatakan, hadits ini sahih. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan lighoirihi sebagaimana disebut dalam Shahih At-Targhib wa Tar-hib, no. 1859).

Riba akan menghilangkan berkah walau riba terus bertambah banyak

Dari Ibnu Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu*, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

“*Riba membuat sesuatu jadi bertambah banyak. Namun ujungnya riba makin membuat sedikit (sedikit jumlah, maupun sedikit berkah, -pen.)*.” (H.R. Ibnu Majah, no. 2279; Al-Hakim, 2: 37. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini sahih).

Allah tidak akan menerima sedekah, infak dan zakat yang dikeluarkan dari

harta riba
Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu *thoyyib* (baik). Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang *thoyyib* (baik).” (H.R. Muslim, no. 1015).

Yang dimaksud dengan Allah tidak menerima selain dari yang *thoyyib* (baik) telah disebutkan maknanya dalam hadits tentang sedekah.

Juga dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

“Tidaklah seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil kerjanya yang halal melainkan Allah akan mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanan-Nya lalu Dia membesarkannya sebagaimana ia membesarkan anak kuda atau anak unta betinanya hingga sampai semisal gunung atau lebih besar dari itu.” (H.R. Muslim, no. 1014).

Dikuatkan dengan ayat berikut,

“*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*” (Q.S. Ar-Ruum: 39).

Pelaku riba tidak mendapatkan pahala saat hartanya diinfakkan di jalan Allah.

Doa pemakan riba sulit terkabul

Dalam hadits Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* menceritakan,

YUK NGAJI DI

radiomuslim.com

(1467 AM)

Dengarkan

BEDAH BULETIN AT-TAUHID

Jum'at 20.00 WIB bersama

Ust. Abu Salman

at-tauhid

memurnikan aqidah menebarkan sunnah **Edisi 16 Tahun 17**

“Jual Beli Online dalam Pandangan Islam”

- Saat ini jual beli semakin berkembang dengan berbagai kemudahan dan modelnya.
- Seluruh transaksi tersebut perlu ditimbang sesuai syariat: mana yang baik sehingga bisa dimanfaatkan, mana yang buruk sehingga harus ditinggalkan.
- Sangat penting bagi para pelaku jual-beli online untuk mempelajari hukum-hukum transaksi tersebut dalam Islam.

Rukun jual beli :

1. pembeli
2. penjual
3. barang
4. ijab-qabul

Syarat jual beli :

1. Ridha kedua pihak
2. Pelaku diperbolehkan untuk bertransaksi
3. Harta tersebut bermanfaat dan mubah (bukan barang haram)
4. Dimiliki/diizinkan untuk diperjualbelikan
5. Bisa dipindahkan kepemilikannya
6. Jelas, tidak samar
7. Harganya jelas

Transaksi jual-beli harus terbebas dari larangan-larangan dalam jual-beli, di antaranya:

- a. Riba
- b. Gharar (ketidakjelasan)
- c. Muzabanah (mengandung penipuan)
- d. Najasy
- e. Transaksi terlarang lainnya

Beberapa jenis transaksi dalam jual-beli online :

- a. Keagenan (terdapat akad wakalah)
- b. Akad samsarah atau makelar/perantara
- c. Dropshipping (termasuk akad salam)

Perkembangan teknologi adalah salah satu nikmat dari Allah *Ta'ala* kepada kita. Dengan adanya teknologi terkini, banyak urusan dapat dituntaskan dengan lebih mudah. Di antara buah dari perkembangan teknologi tersebut adalah berkembangnya bidang jual-beli, sehingga perkara jual-beli kini menjadi lebih mudah dan luas. Selain itu, tercipta pula banyak peluang dan model baru dalam jual-beli.

Walaupun demikian, semua hal perlu tetap kita timbang dengan hukum syar'i, untuk memilah mana yang baik sehingga bisa kita manfaatkan, dan mana yang buruk sehingga kita tinggalkan. Allah *Ta'ala* berfirman (yang artinya), *“Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (Q.S. An Nisa: 59).

Maka dari itu, sangat penting bagi para pelaku jual-beli online untuk mempelajari bagaimana hukumnya dalam Islam, jenis-jenis transaksinya, masalah-masalah yang ada, serta bagaimana solusinya. Artikel ini hanya akan membahas secara ringkas dan mendasar tentang jual-beli online. Semoga tetap memberi manfaat untuk kita semua.

Rukun dan syarat jual beli

Dalam aktivitas jual-beli, terdapat rukun dan syarat yang digariskan oleh Islam. Rukun dan syarat ini juga ber-

laku dalam jual-beli online melalui internet. **Rukun jual beli** ada empat poin:

1. adanya pembeli
2. adanya penjual
3. adanya barang
4. adanya ijab-qabul.

Ibnu Balban Ad Dimasyqi menyebutkan dalam matan *Akhsharul Mukhtasharat* (hal. 163), “*Jual-beli sah dengan mu'athah (adanya pertukaran barang antara penjual dan pembeli) dan ijab qabul*”.

Sedangkan **syarat jual beli** ada tujuh syarat. Ibnu Balban melanjutkan, “dengan memenuhi tujuh syarat:

1. adanya ridha antara dua pihak
2. pelaku jual-beli adalah orang yang dibolehkan untuk bertransaksi
3. yang diperjual-belikan adalah harta yang bermanfaat dan mubah (bukan barang haram)
4. harta tersebut dimiliki atau diizinkan untuk diperjual-belikan
5. harta tersebut bisa dipindahkan kepemilikannya
6. harta tersebut jelas tidak samar
7. harganya jelas”

(***Akhsharul Mukhtasharat*, hal. 164**).

Transaksi jual-beli juga **harus terbebas dari larangan-larangan dalam jual-beli**, di antaranya: transaksi riba, *gharar* (ketidak-jelasan), transaksi *muzabannah* (yang mengandung penipuan), *transaksi najasy*, dan transaksi terlarang lainnya.

Inilah -*secara umum*- landasan yang harus diperhatikan dalam jual-beli online. Jika Anda adalah pelaku jual-beli online, dan rukun-rukun serta syarat-syarat terpenuhi, juga tidak terjerumus dalam jual-beli yang terlarang, maka jual-beli anda boleh dan sah. Syaikh Abdurrahman bin Nashir Al Barrak mengatakan, “Selama jual-beli online tersebut bukanlah jual-beli emas dan perak atau jual beli mata uang, maka hukum asalnya boleh. Karena dalam jual beli online, barangnya jelas bagi pembeli dengan deskripsi sifatnya atau melihat gambar barangnya, dan harganya juga jelas.” (***Fatawa Mauqi' Syaikh Al Barrak, nomor 3529***).

Berikut akan kita bahas secara ringkas beberapa jenis transaksi yang banyak diterapkan dalam jual-beli online.

Keagenan

Agen dalam KBBI diartikan sebagai orang atau perusahaan perantara yang meng-usahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha; perwakilan. Maka dalam sistem keagenan ini terdapat akad *wakalah*.

Wakalah artinya perwakilan. Disebutkan dalam ***Al Fiqhul Muyassar*** (hal. 232), "Wakalah adalah seseorang mengutus

orang lain untuk menggantikannya dalam urusan-urusan yang bisa digantikan".

Di antara dalil bolehnya wakalah dalam jual beli, adalah firman Allah *Ta'ala* (yang artinya), "*Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini...*" (**Q.S. Al Kahfi: 19**). Juga dalam hadits Jabir *radhiallahu'anhu*, ia berkata, "*Aku berniat untuk pergi ke Khaibar, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'jika engkau bertemu dengan wakilku, maka ambil darinya 15 wasaq'...*" (**H.R. Abu Daud no. 3632, Ad Daruquthni, 4/155**). Ulama pun berijma' (sepakat) akan bolehnya wakalah dalam jual beli.

Namun dalam *Al Fiqhul Muyassar* (hal. 232) disebutkan syarat sah wakalah, di antaranya yang perlu diperhatikan adalah:

1. wakalah terjadi pada perkara-perkara yang sah untuk diwakilkan
2. batas kekuasaan wakil adalah sebatas yang diizinkan oleh *muwakkil* (yang mewakilkan)
3. wakil tidak boleh menyerahkan mandat pada orang lain lagi, kecuali diizinkan oleh *muwakkil*
4. wakil statusnya adalah orang yang memegang amanah, dan orang yang memegang amanah wajib mengganti rugi jika ada kerugian akibat kelalaiannya.

Dibolehkan adanya *ujrah* (komisi) dari wakalah sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

Makelar

Akad *samsarah* kita kenal dengan istilah makelar atau perantara. Definisi akad *samsarah* dalam ***Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*** (10/151), "Samsarah adalah perantara antara penjual dan pembeli. *Simsar* adalah orang yang menjadi penengah antara penjual dan pembeli untuk menjalankan proses transaksi. *Simsar* disebut juga *dallal*, karena ia mengantarkan pembeli kepada barang yang ia cari, dan mengantarkan penjual kepada penjualan".

Akad *samsarah* ini dibolehkan dalam syariat. Al Bukhari mengatakan dalam ***Shahih Bukhari***, "Bab akad *samsarah*. Dibolehkan oleh Ibnu Sirin, Atha', Ibrahim, dan Al Hasan". Kemudian Al Bukhari menyebutkan dalil-dalilnya.

Para ulama berijma' tentang bolehnya *samsarah* dengan nilai komisi yang *fixed* (*tetap*). Semisal seorang mengatakan, "*silakan jualkan rumah ini, komisimu 50 juta rupiah*". Karena ini komisi yang *ma'lum* (diketahui). Namun ulama berselisih pendapat (*khilaf*) mengenai *samsarah* dengan komisi berupa *nisbah* (persentase). Jumhur ulama melarangnya karena termasuk *gharar*.

Akad *samsarah* atau makelar perlu memperhatikan beberapa hal:

1. *simsar* (makelar) berlaku sebagai penengah antara penjual dan pembeli, ia tidak melakukan akad jual beli
2. harga jual sesuai kesepakatan antara penjual dan makelar
3. makelar tidak boleh mengubah harga di luar kesepakatan
4. komisi dari penjual haruslah komisi yang *fixed*, bukan berupa prosentase dari harga barang.

Dropship

Jual-beli dengan sistem *dropship* termasuk akad *salam*. Disebutkan dalam ***Fiqhus Sunnah*** (3/171): "Akad salam adalah jual beli suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya dengan penyerahan barang tertunda, namun pembayaran kontan di awal".

Akad salam dibolehkan dalam syariat dengan dalil dari Al Qur'an dan As Sunnah. Dalil dari Al Qur'an, Allah *Ta'ala* berfirman (yang artinya): "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*" (**Q.S. Al-Baqarah: 282**).

Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu* mengatakan, "*Aku bersaksi bahwa akad salaf yang penyerahannya dilakukan dalam tempo tertentu telah dihalalkan dan diizinkan oleh Allah dalam*

Al Qur'an (kemudian beliau membaca ayat di atas)" (H.R. Al Hakim, Al Baihaqi, dishahihkan Al Albani dalam Al Irwa [1369]). Sebagaimana dahulu penduduk Madinah mereka memesan kurma dengan pembayaran di muka, lalu kurma diserahkan 2 atau 3 tahun setelahnya.

Syarat sahnya akad salam disebutkan dalam *Al Mulakhas Al Fiqhi* (283), yang perlu diperhatikan adalah:

1. disebutkannya jenis dan sifat-sifat dari *musallam fihi* (barang yang diperjual-belikan dalam akad salam) secara rinci
2. disebutkan tempo batas akhir penyerahan *musallam fihi*
3. *Musallam fihi* harus merupakan barang yang dimungkinkan untuk didapatkan dalam tempo yang disepakati
4. penyerahan uang di muka secara kontan di majelis akad.

Akad salam ini tidak termasuk pada larangan *bai' maa laa tamlik* (jual beli barang yang belum dimiliki). Karena jual beli salam menjual barang yang *maushuf* (berdasarkan sifat) tidak spesifik. Yang dilarang oleh hadits *bai' maa laa tamlik* adalah barang yang spesifik. Sebagaimana dijelaskan Ibnul Qayyim, "Perkataan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada Hakim bin Hizam, '*jangan menjual yang belum menjadi milikmu*' ini memiliki dua kemungkinan makna:

Pertama, seseorang menjual suatu barang yang spesifik, padahal itu bukan miliknya namun milik orang lain. Ia

menjualnya, setelah itu ia baru berusaha membelinya dari pemiliknya lalu menyerahkannya kepada pembeli.

Kedua, ia ingin menjual barang yang tidak mampu ia serahkan walaupun dengan tempo (tidak langsung). Ia tidak mampu baik secara fisik maupun secara maknawi. Maka ia telah menjual sesuatu yang ia tidak ketahui apakah bisa didapatkan atau tidak." (*I'lamul Muwaqqi'in*, 2/20).

Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan memberi semangat untuk terus mempelajari perkara halal-haram jual-beli dalam pandangan Islam. Semoga Allah *Ta'ala* memberi taufik kepada kita semua.

Penulis:

Ustaz Yulian Purnama, S.Kom.

(Pengajar Ma'had Al Ilmi Yogyakarta)

Murajaah Ustaz Abu Salman, B.I.S.

YUK NGAJI DI
radiomuslim.com
(1467 AM)

.....
Dengarkan
BEDAH BULETIN AT-TAUHID
Jum'at 20.00 WIB bersama
Ust. Abu Salman

Syukur Kelebihan Yang Kita Miliki

**Ayo Dukung Dakwah
YPIA Yogyakarta,
Untuk memurnikan
akidah dan menebarkan
sunnah di bumi Indonesia...**

Bersyukurlah dengan keadaan yang dimiliki diri kita dengan melihat kebaikan ataupun melihat keburukan oranglain tanpa kemudian membicarakan keburukannya.

Salurkan donasi melalui rekening YPIA berikut:

Bank BNI Syariah 024-1913-801 (Kode bank : 427)

a.n. **Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari**

Bank Syariah Mandiri 703-157-1329 (Kode bank : 451)

a.n. **YPIA Yogyakarta.**



Wajib Konfirmasi Donasi via WA ke: 0822-2597-9555

Format Konfirmasi: Nama # Domisili # Email # BesarDonasi # TanggalTransfer
Rekening Tujuan # Peruntukkan Kegiatan



@ypiaorid | www.ypia.or.id

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung jawab Ari Wahyudi, S.Si. | Penasihat Ustadz Afifi Abdul Wadud, B.A. | Editor Ahli Ustadz Ammi Nur Baits, S.T., B.A.,
Ustadz Abu Salman, B.I.S., Ustadz Afifi Abdul Wadud, B.A. | Pemimpin redaksi Wildan S., S.Farm., Apt. | Redaktur pelaksana &
Editor Arif Muhammad N, S.Pd | Layouter Ramane musa.

ALAMAT REDAKSI

Kantor Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari, Jalan Selokan Mataram No. 412 Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I. Yogyakarta, Indonesia

WEBSITE | buletin.muslim.or.id



@buletintauhid

INFORMASI | 0852 9080 8972

at-tauhid

memurnikan **aqidah** menebarkan **sunnah** **Edisi 43** **Tahun 17**

“Agar Jual Beli Menjadi Sah”

- Jual beli memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah.
- 4 rukun jual-beli, terdiri dari adanya:
 1. Pembeli
 2. Penjual
 3. Barang
 4. *Shighah* atau ijab-qabul
- Syarat-syarat jual-beli:
 1. Adanya keridhaan dari kedua belah pihak
 2. Penjual & pembeli adalah orang yang dibolehkan untuk bertransaksi. Tidak sah jika salah satu pelaku jual-beli adalah orang dungu, anak kecil, orang gila, atau hamba sahaya.
 3. Yang dijual adalah harta yang bermanfaat dan mubah, bukan hal yang tidak bermanfaat, bukan pula yang bermanfaat namun haram digunakan.
 4. Penjual memiliki barang tersebut atau menjadi wakil yang diizinkan untuk menjualnya. Syarat ini untuk barang spesifik. Untuk barang maushuf maka tidak harus dimiliki terlebih dahulu, sebagaimana akad *salam*.
 5. Barang harus bisa diserahkan. Contoh yang tak bisa diserahkan semisal unta, burung, atau budak yang kabur.
 6. Barangnya jelas, tidak samar, harus bisa dilihat atau jelas sifat-sifatnya.
 7. Harganya jelas bagi kedua pihak.

Penjelasan Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli adalah aktivitas yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Oleh karena itu, Allah *Ta'ala* halal-kan jual beli. Allah *Ta'ala* berfirman (yang artinya), “Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al Baqarah: 275).

Namun, jual beli memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar sah. Orang yang melakukan jual beli hendaknya memerhatikan terpenuhinya syarat dan rukun tersebut.

Rukun jual beli

Dari penjelasan para ulama, bisa kita simpulkan bahwa jual beli memiliki empat rukun, yaitu:

1. adanya pembeli,
2. adanya penjual,
3. adanya barang,
4. adanya shighah atau ijab-qabul.

Dalam kitab *Al-Fiqhul Muyassar* (hal. 211) dijelaskan, “Rukun jual-beli ada tiga: pihak yang berakad (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaihi* (barang), dan *shighah*. Pihak yang berakad di sini mencakup penjual dan pembeli. Sedangkan *ma'qud 'alaihi* adalah barangnya. Dan *shighah* adalah ijab dan qabul”.

Kemudian dijelaskan lagi, “Ijab adalah lafazh yang diucapkan oleh penjual. Semisal dia berkata, “*Saya jual barang ini ...*”. Adapun qabul, dia adalah lafazh yang diucapkan oleh pembeli. Semisal dia

berkata, “*Saya beli barang ini...*”. Ini adalah bentuk *shighah qauliyah* (ucapan).

Shighah juga bisa berupa *fi’liyah* (perbuatan), yaitu dengan *mu’athah*. *Mu’athah* adalah serah-terima barang. Contohnya ketika pembeli menyerahkan uang kepada penjual, lalu penjual memberikan barangnya kepada pembeli, tanpa ada perkataan apa-apa” (*Al-Fiqhul Muyassar*, hal. 211-212).

Syarat-syarat jual-beli

Ibnu Balban *rahimahullah* (wafat 1006 H) dalam matan *Akhsharul Mukhtasharat* (hal. 164) menjelaskan bahwa ada 7 syarat dalam jual-beli, yaitu:

1. Adanya keridhaan dari kedua belah pihak

Allah *Ta’ala* berfirman (yang artinya), “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan ridha (suka sama-suka) di antara kalian.*” (**Q.S. An Nisa: 29**).

Syaikh Abdullah Al-Jibrin menjelaskan, “Jual-beli harus disertai ridha dari kedua pihak. Contoh yang tidak memenuhi syarat ini adalah perampasan. Jika barang dagangan diambil tanpa keridhaan pemiliknya, maka jual-beli seperti ini batal. Karena penjualnya tidak ridha.

Demikian juga karena penjualnya belum ridha dengan harganya. Baik perampasan ini karena pembelinya segera ingin memiliki barangnya ... atau karena harga yang ditawarkan terlalu sedikit. De-

mikian juga, (termasuk jual-beli yang batal) jika pembeli dipaksa untuk membeli. Maka jual-beli seperti ini batal.” (***Syarah Akhsharul Mukhtasharat***, 25: 7).

2. Pelaku jual-beli adalah orang yang dibolehkan untuk bertransaksi

Maksudnya, pelaku jual beli adalah orang yang baligh dan berakal sehat. Syaikh ‘Abdullah Al-Jibrin menjelaskan, “Pelaku transaksi haruslah orang yang dibolehkan untuk bertransaksi. Baik penjualnya maupun pembelinya. Jika pelakunya orang yang *safih* (dungu), anak kecil, orang gila, atau hamba sahaya, maka tidak sah jual-belinya.

Namun para ulama membolehkan anak kecil untuk menjual atau membeli pada *al-muhqarat* (barang-barang yang nilainya kecil). Anak kecil di bawah 10 tahun atau sekitar itu jika datang kepada Anda dengan membawa 1 atau 5 riyal, lalu ingin membeli sesuatu dari anda, maka penuhilah. Karena bentuk transaksi yang seperti ini sah berdasarkan ‘urf. Karena secara umum, bentuk transaksi seperti ini dianggap wajar (dalam ‘urf).

Adapun jika anak kecil membawa uang yang banyak seperti 50-100 riyal (200-300 ribu) atau uang dalam jumlah yang besar dan bukan atas perintah walinya, yaitu dia mengambil uang dari walinya tanpa izin maka transaksi seperti ini tidak sah.” (***Syarah Akhsharul Mukhtasharat***, 25: 8).

3. Yang dijual adalah harta yang bermanfaat dan mubah

Barang yang diperjualbelikan haruslah berupa *al-maal* (harta). Dan suatu hal disebut dengan *al-maal*, jika ia memiliki nilai manfaat dan mubah (boleh digunakan).

Syaikh Abdullah Al-Jibrin menjelaskan, “Barang yang diperjual-belikan haruslah berupa *al-maal*. Dan *al-maal* adalah semua yang mengandung manfaat dan mubah. Maka tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bermanfaat. Atau, yang bermanfaat namun haram digunakan, seperti khamr. Sebagaimana firman Allah *Ta’ala* (yang artinya), “(Judi dan khamr) mengandung manfaat bagi manusia. Namun dosanya lebih besar dari manfaatnya” (**Q.S. Al Baqarah: 219**) (*Syarah Akhsharul Mukhtasharat*, 25/9).

4. Barangnya dimiliki atau diizinkan untuk dijual

Dari Hakim bin Hizam *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata, “Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku, lalu ia memintaku untuk menjual barang yang belum aku miliki. Yaitu saya membelinya dari pasar lalu aku menjual barang tersebut kepadanya. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu bersabda, ‘Jangan engkau menjual barang yang bukan milikmu.’” (**H.R. Tirmidzi** no. 1232, disahihkan Al Albani dalam *Shahih At Tirmidzi*).

Maka, barang yang diperjualbelikan haruslah dimiliki terlebih dahulu atau ia milik orang lain namun diizinkan untuk dijual. Syaikh Abdullah Al-Jibrin menjelaskan, “Barang yang dijual harus dimiliki

atau diizinkan untuk dijual. Contoh yang tidak memenuhi syarat ini adalah jika seseorang menjual barang yang bukan miliknya.

Maka janganlah seseorang menjual kambing milik orang lain, atau rumah milik orang lain, walaupun rumah itu milik ayahnya atau ibunya. Kecuali jika ia dijadikan sebagai wakil dan diizinkan untuk menjualnya. Maka ketika itu ia berposisi sebagai pemilik barangnya” (***Syarah Akhsharul Mukhtasharat***, 25: 10).

Namun, syarat ini berlaku untuk barang yang *mu’ayyan* (spesifik) bukan pada barang yang *maushuf*. Contohnya, “mobil merah milik pak Prasetyo”. Ini contoh barang yang spesifik. Maka tidak boleh dijual kecuali oleh pak Prasetyo atau sebagai wakil dari pak Prasetyo.

Adapun menjual barang yang *maushuf* (hanya disebutkan sifat-sifatnya saja), tidak spesifik, maka tidak harus dimiliki terlebih dahulu. Seperti pada akad *salam*.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin menjelaskan, “Akad *as salam* itu menjual barang yang *maushuf fi dzimmah* (dideskripsikan sifatnya dan dengan batas tempo tertentu). Bedanya dengan sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* “jangan menjual yang belum menjadi milikmu”, yang dimaksud dalam hadis ini adalah barang yang sudah ada dan spesifik. Adapun barang yang *maushuf fi dzimmah* itu tidak spesifik” (***Syarhul Kafi fi Fiqhil Imam Ahmad***, 1: 1274).

5. Barang harus bisa diserahkan

Syaikh Abdullah Al-Jibrin menjelaskan, “Barang yang diperjual-belikan harus bisa diserahkan. Jika tidak bisa diserahkan, maka tidak sah akadnya.

Para ulama mencontohkan dengan jual beli unta yang kabur. Secara umum, unta yang kabur itu tidak bisa ditemukan lagi. Terkadang bisa dikejar dengan kuda, namun tidak bisa ditangkap. Andaikan bisa dikejar dengan kuda, biasanya unta akan mengalahkan kudanya. Terkadang unta akan menendangnya sampai terjatuh. Maka para ulama mengatakan: *‘tidak boleh menjual unta yang kabur ... Demikian juga menjual budak yang kabur’*. Karena dia tidak mungkin untuk diserahkan. Demikian juga menjual burung yang terbang di udara” (**Syarah Akhsharul Mukhtasharat**, 25: 11).

6. Barangnya jelas, tidak samar

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata, “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan mengundi kerikil dan melarang jual beli gharar.*” (**H.R. Muslim** no. 1513).

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang terdapat unsur ketidakjelasan. Maka barang yang diperjualbelikan harus jelas. Syaikh Abdullah Al-Jibrin menjelaskan, “Barang yang dijual harus bisa dilihat atau jelas sifat-sifatnya.

Contoh barang yang bisa dilihat seperti unta, dia bisa dilihat dan diperhatikan ... Adapun barang yang tidak ada di tempat, maka harus disebutkan sifat-sifatnya secara detail sehingga tidak mungkin salah atau tertukar.” (**Syarah Akhsharul Mukhtasharat**, 25: 12).

7. Harganya jelas

Syaikh Abdullah Al-Jibrin *rahimahullah* menjelaskan, “Harga barang harus diketahui. Karena harga adalah salah satu dari *al-‘iwadh* (yang ditukarkan dalam jual-beli). Dan *al-‘iwadh* itu harus jelas bagi kedua pihak. Maka uang yang harus dibayarkan oleh pembeli haruslah jelas.” (***Syarah Akhsharul Mukhtasharat***, 25: 13).

Dan dibolehkan tidak menyebutkan harga dengan pasti ketika akad, ketika harganya sudah sama-sama diketahui. Syaikh Abdullah Al-Jibrin *rahimahullah* mengatakan, “Contohnya jika ada orang berkata, “Saya ingin beli beberapa kantong ini, tolong ambilkan 10 buah dengan harga yang sama seperti di pasar”. Di sini tidak jelas berapa harganya.

Para ulama *khilaf* (berbeda pendapat) tentang jual-beli seperti ini. Namun yang lebih tepat, jual-beli seperti ini boleh jika harganya sudah diketahui secara ‘urf. Ulama yang melarang hal ini mereka mengkhawatirkan termasuk dalam jual beli yang majhul (tidak jelas)” (***Syarah Akhsharul Mukhtasharat***, 25: 13).

Wallahu a’lam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu waliyyut taufiq was sadaad.

Penulis: Ustaz Yulian Purnama, S.Kom.

Muroja’ah : Ustaz Abu Salman, B. I. S.

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung jawab Ari Wahyudi, S.Si. | Penasihat Ustadz Afifi Abdul Wadud, B.A. | Editor Ahli Ustadz Ammi Nur Baits, S.T., B.A., Ustadz Abu Salman, B.I.S., Ustadz Afifi Abdul Wadud, B.A. | Pemimpin redaksi Wildan S., S.Farm., Apt. | Redaktur pelaksana & Editor Arif Muhammad N, S.Pd | Layouter Ramane musa.

ALAMAT REDAKSI

Kantor Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari, Jalan Selokan Mataram No. 412 Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I. Yogyakarta, Indonesia

WEBSITE | buletin.muslim.or.id



@buletintauhid

INFORMASI | 0852 9080 8972



Program Belajar Bahasa Arab

Reguler Daring Juli 2021

mahadumar.id/info

Pendaftaran

28 Syawal 1442 H (9 Juni 2021) s.d
8 Dzulqa'dah 1442 H (19 Juni 2021)

Kegiatan Belajar

24 Dzulqa'dah 1442 H (5 Juli 2021)
s.d 14 Dzulhijjah 1442 H (24 Juli 2021)

Pilihan Kelas

- Persiapan
- Nahwu Dasar
- Sharaf Dasar
- Baca Kitab
- Nahwu Lanjutan
- Sharaf Lanjutan

Pemesanan Kitab

bit.ly/pesan_kitabmubk

Alur Pendaftaran

1. Mencermati pengumuman
2. Mengisi formulir di mahadumar.id/pendaftaran
3. Konfirmasi pendaftaran ke 085786599931 dengan format: Nama_Jenis Kelamin_Pil. Kelas
4. Melaksanakan Placement Test Selasa, 22 Juni 2021 | 09.00-15.00
5. Menunaikan biaya maksimal Senin, 28 Juni 2021
6. Konfirmasi pembayaran di mahadumar.id/pendaftaran